

มาบไฟ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี มีเจ้าหน้าที่ ชื่อ ส. ไม่ระบุนามสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบตอบรับแทนผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ย่อมถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ ซึ่งมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องทุกข์มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้อง และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง จึงมีผลทำให้ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องในคดีนี้จากเดิมที่น้อยกว่าหนึ่งปีขยายเวลาออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวและเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งทางปกครองกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งวิธีการและระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๓/๒๕๖๔)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ ๑๘๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำนวน ๑๑ แปลง และมีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ ๑๘๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำนวน ๔ แปลง โดยให้กลับไปใช้รูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก เดิม ก่อนการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้มีการรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

